

1502936-55.2019.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2364056/2019 - 2º Distrito

Policial de Suzano, 9107784 - 2º Distrito Policial de Suzano, 2360/19/321 - 2º

Distrito Policial de Suzano, 2364056 - 2º Distrito Policial de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502936-55.2019.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502936-55.2019.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2364056/2019 - 2º Distrito

Policial de Suzano, 9107784 - 2º Distrito Policial de Suzano, 2360/19/321 - 2º

Distrito Policial de Suzano, 2364056 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Cleusa de Fatima Leite de Oliveira

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de CLEUSA DE FÁTIMA LEITE DE OLIVEIRA (nascida em 01/08/1981), devidamente qualificada nos autos, dada como incurso nas penas do art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, no dia 17/12/2019, por volta das 11h00, na Estrada do Marengo, nº 453, Cidade Boa Vista Ribeirão, neste Município e Comarca de Suzano, a Ré traria consigo e teria em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 119 (cento e dezenove) invólucros plásticos com maconha (325,9g), 70 (setenta) microtubos plásticos, tipo eppendorfs, com cocaína, na forma bruta de crack (5,1g) e 180 (cento e oitenta) invólucros plásticos com cocaína (154,5g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R\$ 1.301,75 (mil trezentos e um reais e setenta e cinco centavos) (fls. 01/03). Em 18/12/2019, foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão

preventiva (fls. 40/42).

Laudo pericial definitivo de entorpecentes às fls. 93/95.

Notificada, a Ré apresentou defesa prévia em 21/05/2020 (fls. 113/119).

Em 29/06/2020, foi recebida a denúncia (fls. 141).

Em 09/07/2020, foi juntado relatório médico informando que a Ré deu à luz ao seu filho.

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogada a Ré (fls. 175/179), sendo determinada a instauração de incidente, para a avaliação de dependência químico-toxicológica, que restou precluso (fls. 208).

Foi declarada encerrada a instrução, na audiência realizada em 22/07/2020, sendo também revogada a prisão preventiva (fls. 175/179).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 211/214).

A Defesa da Ré pugna, no mérito, pela absolvição, por insuficiência de provas (fls. 223/226).

É o relatório.

De início, ressalto que a regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, § 2º, CPP, está sendo respeitada neste processo, tendo em vista que o MM. Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que presidiu a instrução probatória, foi removido de cargo.

Nesse caso, aplica-se, por analogia, a regra prevista no art. 132, CPC, que determina que, caso o juiz que encerrou a produção de prova estiver removido, incumbe ao seu substituto legal o dever de prolatar sentença.

Passo ao exame do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão das drogas (fls. 08/09), que foram posteriormente confirmadas através de laudo pericial (fls. 93/95), e pelos depoimentos colhidos em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 175/179). A autoria, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A policial militar Andressa Stephanie Faustino Baptista disse, em juízo, que estava em patrulhamento no local, alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas, e que a Ré, ao avistar a equipe policial, apresentou nervosismo. Fez a abordagem e a revista pessoal, encontrando maconha, cocaína, crack e mais de mil reais dentro de sua bolsa. Desembarcou, então, o cão farejador, que localizou, em um arbusto na proximidade, o restante das drogas apreendidas, embaladas de forma semelhante àquelas encontradas em posse da Ré. Afirmou não haver outras pessoas no local. Não se recorda qual foi a alegação da Ré no momento da autuação (fls. 175/179 e arquivo de mídia).

O policial militar Rodrigo de Oliveira Mota, em juízo, afirmou que o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas, e que, quando avistou a equipe policial, a Ré demonstrou nervosismo. Fez a abordagem e, durante a revista pessoal realizada pela testemunha Andressa, encontrou drogas, das quais não se lembra a espécie, e mais de mil reais em sua bolsa. Utilizando o cão de faro, encontraram, num arbusto próximo, o restante das drogas apreendidas, que eram semelhantes às que se encontravam em posse da Ré. Afirmou não haver outras pessoas no local. Não se recorda qual foi a alegação da Ré no momento da autuação (fls. 175/179 e arquivo de mídia).

A Ré Cleusa de Fatima Leite de Oliveira, em seu interrogatório, negou o crime de tráfico. Declarou que o local onde foi realizada a abordagem é um ponto de venda de drogas, onde ficam vários usuários, e que era dependente química de crack. Que, no dia dos fatos, se dirigiu ao local para comprar e reparou que havia policiais. Enquanto estes abordavam um traficante, pegou uma sacola que viu ser despejada por

ele. Estava saindo pelo outro lado, quando foi abordada pela policial militar Andressa. Demonstrou nervosismo, porque estava com algo que não lhe pertencia. Confirma ter sido encontrada com as substâncias e o dinheiro dentro da bolsa. Sobre suas características pessoais, relatou que possui 38 (trinta e oito) anos, possui filhos, inclusive recém-nascido, está desempregada, exercia função de diarista e recolhia material reciclável, já foi condenada por tráfico de drogas (fls. 175/179 e arquivo de mídia).

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia que a Ré trazia consigo e guardava quantidade considerável de substâncias entorpecentes e psicotrópicas listadas nas listas F1 e F2 da ANVISA, sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

Ou seja, não resta dúvida que a Ré, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, se encontrava carregando e guardando drogas ilícitas sem autorização e em desacordo com determinação legal.

As versões apresentadas pelas testemunhas em suas oitivas são congruentes entre si, no sentido de que a Ré foi abordada e, em sua posse, foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, além de mais de mil reais em espécie - o que a Ré admite em seu interrogatório. Também se coadunam os depoimentos para o fato de terem sido encontrados, na proximidade, com a ajuda de cão farejador, os mesmos tipos de substâncias, embaladas de forma semelhante.

Destaca-se, ainda, que, mesmo que não haja provas concretas de que a Ré tenha oferecido ou entregado drogas a terceiros, transportar, trazer consigo, ter em depósito e guardar também são verbos nucleares do tipo penal do art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006, e especificam diferentes condutas às quais pode proceder o agente. A alegação de que a Ré seria dependente química e estaria com as substâncias para consumo próprio, visando à desclassificação para o tipo penal do art. 28, Lei nº 11.343/06, não deve ser acolhida, eis que há grande variedade e quantidade de entorpecentes e, em seu interrogatório, a Ré sequer diz ser usuária de maconha e cocaína.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

A Ré é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumento de pena. Por outro lado, presente a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, já que a Ré é primária, de bons antecedentes - eis que foi absolvida, por sentença transitada em julgado, em ambos os processos anteriores (fls. 33/34), não há demonstração que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas pesa contra a Ré, por terem sido apreendidas três diferentes espécies, entre elas cocaína e crack, especialmente viciantes e danosas à saúde pública; a quantidade é razoável, sendo essa circunstância judicial neutra, portanto.

Não há provas a respeito da personalidade da Ré. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena. A culpabilidade é inerente ao crime.

A Ré ostenta bons antecedentes, pois, apesar de já processada anteriormente, foi absolvida em ambos os processos (fls. 33/34).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O

delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, havendo uma circunstância judicial preponderante desfavorável (natureza das drogas), uma circunstância judicial não preponderante favorável (antecedentes) e sendo as demais neutras, fixo a pena base em 1/8 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias multa.

Ausentes agravantes e atenuantes, a pena base fica mantida como pena provisória. Há a causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, Lei nº 11.343/06, conforme anteriormente exposto. Portanto, reduzo a pena provisória em 2/3, restando sua pena definitiva em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 187 (cento e oitenta e sete) dias multa, fixando-se o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime, pela ausência de prova a respeito da capacidade econômica da Ré.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime aberto.

Em face do disposto no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, e de acordo com a Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, que aplicou o efeito vinculante à declaração de inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” constante do citado dispositivo legal, substituo, na forma do art. 44, CP, a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direito, a saber: prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar a Ré CLEUSA DE FÁTIMA LEITE DE OLIVEIRA como incurso no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação pecuniária de um salário mínimo, e 187 (cento e oitenta e sete) dias multa, pelo mínimo legal.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Concedo à Ré o direito de recorrer em liberdade, ante a pena ora aplicada.

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se a Ré para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA